

1506061-59.2021.8.26.0196

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2330503/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 21777344 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

12013/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2330503 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, Jd. Dr. Antonio Petraglia, Franca - 14402-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1506061-59.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2330503/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 21777344 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

12013/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2330503 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 12013/21/910

- DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR GABRIEL SILVA OLIVEIRA

Aos 17/03/2022 , às 14:00h, na sala de audiências da(o) 1ª Vara Criminal, do Foro de Franca, Comarca de Franca, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM.

Juiz(a) de Direito Dr(a). Luciano Franchi Lemes, foi aberta a audiência preliminar.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o(a) Promotor(a) de Justiça e o Defensor Público. Compareceu o(a) autor(a) dos fatos VICTOR GABRIEL SILVA OLIVEIRA.

Iniciados os trabalhos, pelo Dr. Promotor de Justiça foi (re)feita a proposta de aplicação imediata da pena, para os fins do art. 76 da lei 9099/95, cc. art. 28, incs. I, II e III e art. 48, § 5º da lei 11343/2006, sendo que tal proposta corresponde a ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (art. 28, inc. I da lei 11.343/2006), tendo o(a)(s) autor(a)(es) do fato, devidamente acompanhado(a)(s) de defensor(a), dito que ACEITAVA A PROPOSTA de aplicação da precitada pena.

A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

Vistos: Nos termos do art. 76, par. 4º, da Lei 9099/95 e considerando que houve aceitação da proposta, por parte do(a)(s) autor(es) do fato e do(s) defensor(a)(es) que o(a)(s) ora representa(m), ACOLHO a PROPOSTA de aplicação da predita pena, cuja

aplicação ora determino. Isto não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 anos e também não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para fins de obtenção de novo benefício previsto no art. 76, da citada lei e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. O(a)(s) ré(u)(s) já sai(em) ADVERTIDO(A)(S), nos termos do art. 28, I, da citada lei, JULGANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a)(s) autor(a)(es) do fato , decorrente deste expediente, com fundamento no art. 84, parágrafo único da lei 9099/95, por analogia. P.R.C. Havendo apreensão de entorpecente nos autos, determino sua incineração. Oficie-se. Após, AO ARQUIVO. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Aline Amoroza Paim Pucci, chefe de seção judiciário , digitei e subscrevi.

Promotor(a):

Defensor(a):

Autor(a) dos Fatos:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA